



PENETAPAN

Nomor 2323/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

ROMLAH, NIK 3578284306840003, tempat / tanggal lahir Surabaya, 03 Juni 1984, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Asem Mulya I/3 RT 007 RW 003 Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal Juli 2026 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Agustus 2026 dibawah register Nomor 2323/Pdt.P/2026/PN Sby, mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia dan tercatat atas nama **ROMLAH** sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578284306840003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 03 Mei 2012;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama **ROMLAH** sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3578280505110030 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 09 Februari 2016 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2323/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar kelahiran sebagai Warga Negara Indonesia dengan nama **ROMLAH** sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-13092019-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 13 September 2019 ;
4. Bahwa **PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 September 2003 dan tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor 164/02/IX/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya Jawa Timur tertanggal 02 September 2003 dengan nama **PEMOHON** tertulis **ROMLAH** ;
5. Bahwa **PEMOHON** telah menyelesaikan Sarjana Pendidikan sebagaimana Nomor Ijazah Nasional 862332023001302 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPBWI Surabaya tanggal 25 Juli 2023 tercantum **Nama PEMOHON ROMLAH YUNIARTI** ;
6. Bahwa untuk kepastian hukum **PEMOHON** mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa nama **PEMOHON** yang tertulis:
 - a) **ROMLAH** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578284306840003, Kartu Keluarga Nomor 3578280505110030, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-13092019-0014, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 164/02/IX/2003 ;
 - b) **ROMLAH YUNIARTI** sebagaimana tercatat dalam Ijazah Sarjana **Pendidikan** (S.Pd.) sebagaimana Nomor Ijazah Nasional 862332023001302 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPBWI Surabaya;sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;
7. Bahwa untuk itu **PEMOHON** mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya; dan
8. Bahwa **PEMOHON** bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2323/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **PEMOHON** yang tertulis:
 - a. **ROMLAH** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578284306840003, Kartu Keluarga Nomor 3578280505110030, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-13092019-0014, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 164/02/IX/2003 ;
 - b. **ROMLAH YUNIARTI** sebagaimana tercatat dalam Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd.) sebagaimana Nomor Ijazah Nasional 862332023001302 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPBWI Surabaya;

sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai surat aslinya, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578284306840003, atas nama Romlah, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578280505110030 tertanggal 09 Februari 2016, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-13092019-0014 atas nama Romlah, tertanggal 13 September 2019, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 164/02/X/2003, bukti P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sarjana atas nama Romlah Yuniarti, tertanggal 25 Juli 2023, diberi tanda P-5 ;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2323/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Romlah Yuniarti, tertanggal 19 Juni 2000, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Romlah Yuniarti, tertanggal 12 Juni 1997, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Romlah Yuniarti, tertanggal 05 Juni 2003, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Diah Purnama Sari :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Asem Mulya I/3 RT 007 RW 003 Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon Pengajuan Permohonan Satu orang yang sama pada nama Pemohon dengan alasan ada beberapa dokumen yang terdapat perbedaan penulisan nama ;
- Bahwa perbedaan Penulisan nama Pemohon tersebut terdapat pada dokumen-dokumen milik Pemohon yaitu nama Romlah dan Romlah Yuniarti;
- Bahwa yang saksi tahu nama Romlah dan Romlah Yuniarti adalah benar nama orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada perbedaan tempat dan tanggal lahir pada dokumen milik Pemohon yang semua tertulis lahir di Surabaya pada tanggal 03 Juni 1984 ;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus persamaan nama satu orang yang sama adalah mempermudah pengurusan administrasi kependudukan ;

2. Saksi Riyati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Asem Mulya I/3 RT 007 RW 003 Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2323/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Pengajuan Permohonan Satu orang yang sama pada nama Pemohon dengan alasan ada beberapa dokumen yang terdapat perbedaan penulisan nama ;
- Bahwa perbedaan Penulisan nama Pemohon tersebut terdapat pada dokumen-dokumen milik Pemohon yaitu nama Romlah dan Romlah Yuniarti;
- Bahwa yang saksi tahu nama Romlah dan Romlah Yuniarti adalah benar nama orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada perbedaan tempat dan tanggal lahir pada dokumen milik Pemohon yang semua tertulis lahir di Surabaya pada tanggal 03 Juni 1984 ;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus persamaan nama satu orang yang sama adalah mempermudah pengurusan administrasi kependudukan ;

3. Saksi Rosyidah Shofiyah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Asem Mulya I/3 RT 007 RW 003 Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon Pengajuan Permohonan Satu orang yang sama pada nama Pemohon dengan alasan ada beberapa dokumen yang terdapat perbedaan penulisan nama ;
- Bahwa perbedaan Penulisan nama Pemohon tersebut terdapat pada dokumen-dokumen milik Pemohon yaitu nama Romlah dan Romlah Yuniarti;
- Bahwa yang saksi tahu nama Romlah dan Romlah Yuniarti adalah benar nama orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada perbedaan tempat dan tanggal lahir pada dokumen milik Pemohon yang semua tertulis lahir di Surabaya pada tanggal 03 Juni 1984 ;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus persamaan nama satu orang yang sama adalah mempermudah pengurusan administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2323/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari Pemohon, yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan adalah agar menetapkan nama Romlah dan Romlah Yuniarti adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara aquo berdasarkan domisili Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam **Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus Edisi 2007, pada Bab II Teknis Peradilan huruf A angka 1** yang menjelaskan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan P-2 Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Asem Mulya I/3 RT 007 RW 003 Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, maka berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2323/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta nama Pemohon memang terdapat perbedaan yang tertulis dalam dokumen-dokumen milik Pemohon, dimana sesuai dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga, bukti P-3 yaitu Akta Kelahiran, bukti P-4 yaitu Akta Nikah nama Pemohon tertulis dengan nama **Romlah** namun pada bukti P-5 berupa Ijazah Sarjana dan bukti P-6, P-7, P-8 berupa Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon nama Pemohon tertulis dengan nama **Romlah Yuniarti** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dokumen yang dimiliki Pemohon, pada kenyataannya nama Pemohon ada perbedaan, sehingga menyulitkan Pemohon untuk pengurusan administrasi maupun kepentingan lain yang berkaitan dengan Dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut, padahal nama **Romlah** dan **Romlah Yuniarti** adalah terbukti benar nama satu orang yang sama yaitu Pemohon, maka dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk meminta adanya penetapan orang yang sama dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa, setelah Hakim memperoleh fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon a quo secara hukum dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka untuk dinyatakan sebagai 1 (satu) orang yang sama, secara tegas tidak ditemukan suatu aturan yang mengatur tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim perlu merujuk kepada bentuk dokumen yang mengalami penulisan yang berbeda satu dengan lainnya, hal tersebut dimaksud untuk memastikan apakah perbedaan penulisan nama tersebut masih dapat ditolerir dan tidak bersifat sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila mendasari pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga, bukti P-3 yaitu Akta Kelahiran, bukti P-4 yaitu Akta Nikah nama Pemohon tertulis dengan nama **Romlah** namun pada bukti P-5 berupa Ijazah Sarjana dan bukti P-6, P-7, P-8 berupa Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon nama Pemohon tertulis dengan nama

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2323/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romlah Yuniarti, maka bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, tersebut merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang untuk itu, adalah benar dalam dokumen-dokumen tersebut nama Pemohon tertulis dengan nama yang berbeda-beda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Diah Purnama Sari, saksi Riyati dan saksi Rosyidah Shofiyah di persidangan diperoleh fakta pula kalau nama **Romlah** dan **Romlah Yuniarti** adalah benar nama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat diatas dengan NIK dan foto didata – data Pemohon adalah sama dan juga didukung oleh keterangan saksi Diah Purnama Sari, saksi Riyati dan saksi Rosyidah Shofiyah di persidangan, kenyataannya Hakim tidak melihat adanya suatu perbedaan penulisan nama Pemohon yang berbeda sama sekali satu dengan lainnya dan juga diketahui dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya bahwa Pemohon dengan nama Romlah dan Romlah Yuniarti, dilahirkan di tempat dan tanggal yang sama yaitu di Surabaya pada tanggal 03 Juni 1984 ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dipandang tidak bersifat untuk suatu tujuan yang melawan hukum, maka atas alasan tersebut permohonan dari Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun sifat dari permohonan dari Pemohon tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Hakim memperhatikan karena adanya suatu kepentingan dan tujuannya tidak bertentangan dengan hukum, maka demi memberi suatu jalan keluar yang berkeadilan dan memperhatikan kebuntuan hukum tersebut, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut, dimana Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon agar Pengadilan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2323/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan nama Romlah dan Romlah Yuniarti adalah satu orang yang sama yaitu adalah Pemohon, sehingga cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan (voluntair) apabila ada kekeliruan dalam permohonan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis **Romlah** dan **Romlah Yuniarti** adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **09 September 2026**, oleh **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2323/Pdt.P/2026/PN Sby tanggal 03 Agustus 2026, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Lina Susiana, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut Penetapan tersebut disampaikan pada hari itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lina Susiana, SH., MH

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2323/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK).....Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan.....Rp. 10.000,-
4. Materai Penetapan.....Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 2323/Pdt.P/2026/PN Sby